

0000431-03.2022.8.26.0539

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/03/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Maria de Lurdes Patricio dos Santos

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000431-03.2022.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000431-03.2022.8.26.0539

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Maria de Lurdes Patricio dos Santos

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por Maria de Lurdes Patrício dos Santos, pelo qual pretende a restituição do veículo I/VW SPACEFOX COMFORT de cor prata, ano 2007/2008, Chassi 8AWPB05Z78A004982, Placa DXE9C66. Alega, em síntese, que o veículo apreendido nos autos principais em poder de Lázaro Florêncio dos Santos é de sua propriedade, comprado com recurso lícitos. Ainda, apontou que é idosa, sofre problemas de saúde e necessita do veículo. Pugnou pela gratuidade de justiça e restituição do veículo por se tratar de terceira de boa-fé. O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido.

É o breve relatório. DECIDO.

O pedido deve é improcedente.

Consoante se extrai dos autos principais (de nº 1500110-88.2022.8.26.0539), o veículo objeto do presente pedido de restituição foi utilizado por Lázaro, que foi abordado com os demais réus daquela ação penal, ocasião em que foram apreendidas em poder deles substâncias entorpecentes.

Lázaro é cônjuge da Requerente, sendo provável que o veículo era do casal, mas o registro de propriedade estava em nome da Requerente, daí porque não se pode afirmar com segurança que se trata de terceiro de boa-fé.

Lázaro foi denunciado pela prática do tráfico, na modalidade transporte, de modo que o veículo foi necessário, em tese, para prática do crime.

Assim, neste momento processual, mostra-se prematura a formação de um juízo de convencimento seguro acerca da boa-fé do requerente, de modo que a pretensão deduzida, somente poderá melhor ser apreciada ao cabo da instrução, quando se disporá de substrato probatório mínimo para decidir acerca do postulado e da destinação a ser dada ao bem reclamado (perdimento ou restituição).

Neste sentido, o artigo 120, do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas poderão ser restituídas quando não recair dúvida quanto ao direito do reclamante, não sendo a hipótese dos autos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal, JULGO

IMPROCEDENTE o pedido de restituição formulado neste incidente.

Transitada em julgado, efetuem-se eventuais comunicações e anotações, arquivando-se os autos na sequência.

Intime-se.

Santa Cruz do Rio Pardo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA